



Nr. 469 Ministerbesprechung vom 14. September 1931, 16.30 Uhr

R 43 I/1452, S. 269–274

Anwesend: Brüning, Dietrich, Stegerwald, Groener, v. Guérard, Schiele, Treviranus; RSparkom. Saemisch; StS Trendelenburg, Joël, v. Bülow, Zweigert, Sautter, Pünder, Meissner, Weismann, Schäffer, Heukamp; MinDir. Zarden, Schwerin v. Krosigk, Reichardt (P. 1, 3), Sitzler (P. 1), Schäfer (P. 1–3); Votr. LegR v. Kaufmann-Asser, MinR Feßler, Vogels, Schaefer (P. 4), Claußen (P. 3), Quassowski (P. 1); ORegR Schmölder (P. 1); Referent Pohl (P. 3); RbkPräs. Luther (P. 1, 3); PrHandM Schreiber (P. 3); PrMinR Neufeld (P. 3); Protokoll: MinR Wienstein.

Beginn: 16:30

[Tagesordnung]

1. Entwurf einer Verordnung des Reichspräsidenten über Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien.
2. Maßnahmen zur beschleunigten Durchführung von Strafprozessen.
3. Entwurf einer Verordnung über die Bestellung eines Kuratoriums und eines Reichskommissars für das Bankgewerbe.
4. Verlängerung der Steueramnestie.

1. Entwurf einer Verordnung des Reichspräsidenten über Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien.

Staatssekretär Dr. Joël trug den Inhalt des Entwurfs vor¹.

Staatssekretär Dr. Trendelenburg bezeichnete bei der Erörterung des Entwurfs eine Ermächtigung als notwendig, das Kapital von Gesellschaften zusammenzulegen. Er warf die Frage auf, ob in den Verordnungsentwurf über Aktienrechtsreform eine solche Ermächtigung aufzunehmen sei.

Staatssekretär Dr. Joël erwiderte, daß eine derartige Ermächtigung in den Verordnungsentwurf über Aktienrechtsreform nicht passe. Dagegen könne vielleicht eine solche Ermächtigung in den Verordnungsentwurf über Bankaufsicht aufgenommen werden.

Das Reichskabinett stimmte dem Vorschlage des Reichskanzlers zu, daß das Reichsfinanz-, das Reichswirtschafts- und das Reichsjustizministerium unverzüglich Ressortbesprechungen über diese Frage abhalten werden.

Der Reichsarbeitsminister wandte sich gegen die Beibehaltung der Mehrstimmrechtsaktien.

¹ Zur bisherigen Beratung des Entw. s. Dok. Nr. 465, P. 1. Zwei Stücke des neuen Entw. hatte MinDir. im RMin. Schlegelberger der Rkei am 10.9.31 übersandt (R 43 I/1082, Bl. 221–241).

Der *Reichsbankpräsident* führte aus, daß das Institut der Mehrstimmrechtsaktien unbedingt beibehalten werden müsse. Anderenfalls werde es in vielen Fällen nicht möglich sein, Gesellschaften vor ausländischer Überfremdung zu schützen.

Staatssekretär *Dr. Sautter* stellte fest, daß das Reichspostministerium sich gegenüber vielen Sendegesellschaften nur mit Hilfe des Instituts der Mehrstimmrechtsaktien behaupten könne.

Staatssekretär *Dr. Joël* führte aus, daß die Frage der Mehrstimmrechtsaktien in dem Verordnungsentwurf nicht besonders geregelt sei, infolgedessen Mehrstimmrechtsaktien gemäß der Rechtsprechung zulässig blieben.

Der *Reichskanzler* stellte Zustimmung des Reichskabinetts zu seinem Vorschlage fest, daß eine besondere Regelung des Instituts der Mehrstimmrechtsaktien in den Verordnungsentwurf nicht aufgenommen werden soll.

Der *Reichsarbeitsminister* warf sodann die Frage des Depotstimmrechts von Aktien auf. Er bezeichnete eine besondere Bevollmächtigung der Banken für Ausübung des Stimmrechts der in ihrem Depot liegenden Aktien als erforderlich.

Staatssekretär *Dr. Joël* schlug unter Zustimmung des Kabinetts vor, die Regelung dieser Frage dem Bankenkommissar zu überlassen.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf einer Verordnung über Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien mit folgenden Maßgaben zu:

– a)

Im § 318 a heißt es nicht „Gefängnis bis zu einem Jahr“, sondern nur „Gefängnis“².

– b)

Die Verordnung soll am 1. Oktober 1931 in Kraft treten.

– c)

Dem Reichsminister der Justiz werden redaktionelle Änderungen überlassen³.

Desgleichen stimmte das *Reichskabinett* dem Gesetzentwurf über Aktienrechtsreform mit der Maßgabe zu, daß der Entwurf vor der Weiterleitung an die gesetzgebenden Körperschaften zu veröffentlichen ist⁴. Im § 250 der jetzigen Fassung soll es jedoch heißen: „Wer in seiner Eigenschaft als Mitglied des Vorstandes“ usw.⁵.

Mit dieser Formulierung erklärte sich auch der *Reichsarbeitsminister* einverstanden, der Bedenken in der Richtung geäußert hatte, daß bei Betriebsräten als Mitgliedern des Aufsichtsrats von den Gerichten beispielsweise „ein Handeln zum Nachteil der Gesellschaft“ festgestellt werden könne, wenn sie die Arbeitsbedingungen fördern wollten⁶.

2. Maßnahmen zur beschleunigten Durchführung von Strafprozessen.

Der *Reichskanzler* wies auf die Notwendigkeit hin, daß die Skandalprozesse der letzten Zeit wie zum Beispiel der „Favag“-Prozeß⁷ und der „Nordwolle“-Prozeß beschleunigt durchgeführt werden müßten.

² § 318 a des VOEntw. enthielt Strafordrohungen gegen Mißbrauch von Betriebsprüfungen und falsche Betriebsprüfungen (R 43 I/1082, Bl. 239).

³ Zur weiteren Behandlung des VOEntw. s. Dok. Nr. 472, P. 1.

⁴ Die Veröffentlichung des GesEntw. leitete MinDir. Schlegelberger am 14.10.31 der Rkei zu (Drucksache mit dem Anschreiben Schlegelbergers in R 43 I/1082, Bl. 260–282).

⁵ Nach § 250 des Entw. konnten Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates sowie Liquidatoren, die wissentlich zum Nachteil ihrer Gesellschaft handelten, mit Gefängnis und Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte bestraft werden (R 43 I/1082, Bl. 280).

⁶ Der AktienGesEntw. ist bis zum 30.1.33 nicht abschließend beraten worden.

⁷ S. Dok. Nr. 319, Anm. 8.

Auf Vorschlag des *Reichskanzlers* werden Reichsjustizministerium und Preußisches Justizministerium beschleunigt die Frage prüfen, ob durch neue gesetzliche Vorschriften die beschleunigte Durchführung großer Strafprozesse erreicht werden kann ⁸.

3. Entwurf einer Verordnung über die Bestellung eines Kuratoriums und eines Reichskommissars für das Bankgewerbe.

Staatssekretär *Dr. Trendelenburg* erläuterte eingehend den Inhalt des beiliegenden Entwurfs einer Verordnung des Reichspräsidenten über Bestellung eines Kuratoriums und eines Reichskommissars für das Bankgewerbe ⁹.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers und Reichsminister der Finanzen* äußerte zunächst Bedenken gegen § 1 des Entwurfs. Er führte aus, daß der Reichskommissar für das Bankgewerbe nach seiner Ansicht vom Reichspräsidenten auf Vorschlag der Reichsregierung im Einverständnis mit dem Reichsbankpräsidenten ernannt werden müsse ¹⁰.

Staatssekretär *Dr. Trendelenburg* sagte eine dementsprechende Änderung des § 1 zu.

Der *Reichsminister der Finanzen* führte weiter aus, daß die Verordnung viele eingehende, materielle Bestimmungen über die Befugnisse des Reichskommissars für das Bankgewerbe enthalten müsse. Anzustreben sei der Zustand, daß der Bankkommissar zu große Beteiligungen der Banken und zu große Kreditgewährungen bei den Banken an einzelne Firmen mit Sicherheit feststellen könne. Der Reichsbankkommissar müsse zu diesem Zweck regelmäßige Berichte erhalten. Es müsse erreicht werden, daß die Banken sich wieder als Hilfgewerbe für die Industrie betrachteten. Diese Gedankengänge müßten in ausdrücklichen Bestimmungen der Verordnung zum Ausdruck kommen.

Der *Preußische Minister für Handel und Gewerbe* erklärte, daß seine Bedenken gegen den Verordnungsentwurf sich in derselben Richtung bewegten. Er empfehle insbesondere eine Vorschrift des Inhalts, daß die Banken den Kommissar regelmäßig über den Stand ihrer Auslandsverschuldung zu berichten hätten.

Der *Reichsbankpräsident* betonte die Notwendigkeit der Schaffung einer Auskunft gegenüber dem Reichskommissar für das Bankgewerbe auch außerhalb des Bankgewerbes.

Der *Reichskanzler* bat das Reichswirtschaftsministerium, unter Berücksichtigung dieser Gedankengänge den Verordnungsentwurf neu zu formulieren. Der Entwurf soll voraussichtlich in einer Sitzung des Reichsministeriums am Mittwoch, dem 16. September, endgültig verabschiedet und zusammen mit dem Entwurf einer Verordnung über Aktiengesellschaften und Kommanditgesellschaften auf Aktien veröffentlicht werden ¹¹.

4. Verlängerung der Steueramnestie.

Ministerialdirektor *Dr. Zarden* führte aus, daß das Reichsfinanzministerium vor kurzem eine Verlängerung der Steueramnestiefrist bis zum 15. Oktober in Aussicht gestellt habe ¹². Er bat das Reichskabinett, einer derartigen Verlängerung zuzustimmen.

⁸ S. Dok. Nr. 477, P. 1.

⁹ Der NotVOEntw. befindet sich in R 43 I/1452, S. 447–452. § 1 des Entw. sah die Bildung eines Kuratoriums für das Bankgewerbe vor, bestehend aus dem RbkPräs., den StSS des RWiMin. und des RFMin. und dem Rkom. für das Bankgewerbe. § 2 ermächtigte das Kuratorium, Richtlinien für die Amtsführung des Rkom. für das Bankgewerbe zu erlassen, § 3 enthielt die Befugnisse des Rkom. gegenüber den Banken. Von der Zuständigkeit des Rkom. waren ausgenommen die Rbk, die Golddiskontbank, die Hypothekenbanken, die Bausparkassen, gemeinnützige Wohnungsunternehmen und Sparkassen (§ 9).

¹⁰ Nach § 10 Absatz 4 sollte der Rkom. vom RPräs. auf Vorschlag des Kuratoriums für das Bankgewerbe ernannt werden (R 43 I/1452, S. 447).

¹¹ S. Dok. Nr. 472, P. 2.

¹² S. Dok. Nr. 454, P. 3, und die SteueramnestieVO vom 23.8.31 (RGBl. I, S. 449). Die Amnestiefrist lief gemäß § 15 Absatz 2 der NotVO am 16.9.31 ab (RGBl. 1931, I, S. 451).

Der *Reichswehrminister* äußerte gewisse Bedenken gegen die Verlängerung.
Das *Reichskabinett* stimmte der allgemeinen Verlängerung der Steueramnestiefrist bis zum 15. Oktober d. Js. zu. Die Verlängerung gilt auch für die Abgabe der Vermögenserklärung 1931 sowie für die Anzeige von ausländischen Familienstiftungen und Beteiligungen¹³.

¹³ S. Dok. Nr. 476, P. 2.

Zitierhinweis

Nr. 469 Ministerbesprechung vom 14. September 1931, 16.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Brüning I und II, bearb. von Tilmann Koops, 1982 / 1990, S. 1685–1688 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/bru-D469>